

1500038-49.2020.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... segue pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500038-49.2020.8.26.0288 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500038-49.2020.8.26.0288

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2371510/2019 - DEL.POL.ITUVERAVA, 5784436 - DEL.POL.ITUVERAVA, 444/19/924 - DEL.POL.ITUVERAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração ao disposto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 25 de novembro de 2019, às 03h40, no interior do posto de combustíveis denominado Auto Posto Platinum Ituverava LTDA., localizado na Avenida Doutor José Aníbal Soares de Oliveira, n.º 1148, nesta cidade e comarca de Ituverava, RICARDO HENRIQUE, mediante grave ameaça a H. L. de M. A., subtraiu, para si, a quantia de R\$ 800,00 pertencentes a Auto Posto Platinum Ituverava LTDA.

A denúncia foi recebida em 29 de maio de 2020 (fls. 37-38).

O acusado foi citado, e apresentou defesa prévia (fls. 58).

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 83-85).

Iniciada a instrução, procedeu-se à oitiva da vítima, uma testemunha de acusação e duas testemunhas de defesa. Ao final, foi o réu interrogado, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 133-134).

Após a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais, respectivamente, a fls. 185-192 e fls. 202-210.

É, em síntese, o relatório.

fundamento e DECIDO.

Ausentes preliminares ou nulidades a sanar, passo, diretamente, à análise do mérito.

Em que pese a argumentação esposada pela D. Defesa, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada pelas provas colhidas nos autos, sobretudo Relatório de Investigações de fls. 03-08.

Corroborando a materialidade e tornando estreme de dúvidas a autoria, encontra-se a prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

É certo que o acusado negou a prática do delito, alegando que na data dos fatos estava em sua casa dormindo, sob efeito de forte medicação.

RICARDO, perante a autoridade policial, negou a prática do crime (fls. 14). Em juízo, reiterou sua negativa, informando que dias antes do fato havia saído de uma clínica de reabilitação, oportunidade em que fazia uso de diversos medicamentos que causavam muito sono, sequer saindo de casa. Afirmou que sempre confessou seus delitos, mas que não foi o responsável pelo descrito na denúncia. Instado, apresentou as tatuagens de seus braços e mãos (fls. 133-134).

Ocorre que o reconhecimento do réu não foi aleatório, mas em razão das tatuagens que ostentava no momento do crime, conforme se infere do Relatório de Investigações de fls. 03-08.

A vítima H. L. M. A., na fase inicial da persecução penal, apesar da impossibilidade de reconhecimento facial, pois o agente estava com o rosto coberto, não teve dúvidas em reconhecer RICARDO pelas tatuagens que ostentava nos braços e mãos, sobretudo o sinal de \$ no dedo mínimo de uma das mãos, conforme fls. 12 e fls. 15, e, principalmente, Relatório de Investigações de fls. 03-08. Em juízo, a vítima informou que trabalhava como operador de caixa do estabelecimento denominado Autoposto Platinum, confirmando a subtração de dinheiro do caixa. Declarou que o agente entrou na loja de conveniência e, colocando a mão próxima à cintura, foi até o caixa, apossando-se do dinheiro encontrado. Afirmou que o réu disse para ficar tranquilo e, como não possui qualquer treinamento, não reagiu. Destacou que, apesar de não visualizar qualquer volume nas vestes do agente, ficou temeroso com sua ação, não impedindo a subtração. Quanto à identificação, apesar do assaltante estar com o rosto coberto por uma camiseta, destacou que a pessoa possuía inúmeras tatuagens, nas mãos e braços, podendo reconhecer o sinal de \$ no dedo mínimo, idêntica à tatuagem ostentada pelo réu (fls. 133-134).

O investigador de polícia Thiago Wilhem Bastianini, em juízo, reiterou os termos do relatório de investigações de fls. 03-08. Afirmou que o réu é conhecido dos meios policiais pelo uso de drogas e prática de roubos. Comunicado o delito, pelas imagens internas do local, identificou RICARDO pela altura e porte físico, além do modos operandi adotado. Apesar de não ser possível visualizar o rosto do agente, a vítima conseguiu descrever uma tatuagem no dedo mínimo do assaltante, consistente em um \$, mesma tatuagem ostentada pelo réu. Diante disso, apurou a autoria do crime (fls. 133-134).

Por sua vez, a testemunha Vanderlei Bras da Silva, cunhado do acusado, nada presenciou, apenas destacando a dependência química de RICARDO, sua internação e o uso de medicação que lhe causava muito sono, de forma que quase não saía de casa (fls. 133-134).

Igual teor ostenta o depoimento de Almerindo Mariano da Silva Neto, ouvido apenas como informante por ser pai do acusado. Destacou que, na época dos fatos, RICARDO quase não saía de casa, sobretudo à noite, em razão da medicação que usava. Na data dos fatos, acha pouco provável que RICARDO tenha saído de casa (fls. 133-134).

Por fim, o relato prestado do Gisele Pereira, nos autos do Processo n.º 1500357-51.2019.8.26.0288 (fls. 181), nada contribui para elucidação dos fatos, apenas informando que era a proprietária da instituição de internação que recebeu RICARDO, mas que apenas cuidava da parte financeira.

Diante dos elementos de prova produzidos, apesar da negativa do réu e dos relatos das testemunhas de defesa arroladas de que pouco deixava sua casa, sobretudo à noite, em razão da medicação prescrita, todos os indícios convergem para a confirmação da acusação.

É certo que não houve reconhecimento pessoal e as imagens de fls. 03-08 não permitem o reconhecimento facial do agente.

Contudo, como bem destacado pelo investigador Thiago Wilhem Bastianini, não há dúvidas de que a altura e compleição física conferem com a do acusado, sobretudo a tatuagem captada.

Nota-se que a tatuagem ostentada pelo agente em sua mão esquerda é idêntica à do réu, conforme também aferido em audiência. Destaca-se que o próprio acusado confirmou o retoque posterior de sua tatuagem, mas os detalhes são os mesmos, considerando as imagens captadas.

Ainda, não há dúvidas de que a vítima reconheceu a peculiar tatuagem de \$ no dedo mínimo, idêntica imagem ostentada pelo réu, completando a palavra "DEU\$".

Por fim, o período de internação do acusado para tratamento terapêutico, entre 27/02/2019 a 27/10/2019 (fls. 164-174), bem como o uso da medicação prescrita (fls. 175-177), não afastam a prática do crime, cuja autoria está suficientemente demonstrada.

O álibi deduzido por RICARDO, de que estaria dormindo no momento do delito, não se apresentou robusto e convincente, sobretudo considerando o reconhecimento operado pela vítima e investigador de polícia, diante das tatuagens identificadas.

Tem-se, portanto, que a negativa de autoria do réu não lhe socorre, pois, desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.

É certa a importância dos informes da vítima no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e inquestionável destes. O que se afirma é a relevância dos relatos por circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a

ação delitiva não é vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.

No caso em apreço, apenas a vítima H. L. M. A. presenciou a ação delituosa, sendo absolutamente relevante o relato ofertado.

Por conta disso, suas informações restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado, donde decorre a necessidade de responsabilização penal do acusado, autor do crime.

É absolutamente irrazoável que fosse incriminar inocente, imputando-lhe o grave delito, sobretudo porque não há qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado.

Repisa-se, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão, desde que segura, coerente e sem desmentidos, como no caso vertente.

Nesse sentido, segue pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas" (TJSP - Apelação Criminal 1518762-24.2019.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8.^a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

"ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Reconhecimento realizado na fase extrajudicial corroborado com segurança em Juízo. Descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação - Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo - Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares (1/6). Culpabilidade exacerbada - Menoridade relativa. Retorno aos patamares - Duas causas de aumento. Acréscimo único no coeficientes de 2/3. Conformismo ministerial (vedada a 'reformatio in pejus'). Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP - Regime inicial fechado - Apelo desprovido" (TJSP - Apelação Criminal 0014426-13.2019.8.26.0564; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15.^a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

"Roubo qualificado - Palavra da vítima corroborada pelos depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação - Reconhecimento na delegacia - Confirmação em juízo - Negativa isolada nos autos - Prova segura e suficiente - Restrição de liberdade da vítima - Aumento da pena base - Maus antecedentes - Réu reincidente - Regime correto - Recurso improvido" (TJSP - Apelação Criminal 1533832-33.2019.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11.^a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20.^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

Então, plenamente delineados os fatos praticados pelo acusado, que mediante grave

ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel.

Pelo exposto, as provas nos autos afastam a pretensão formulada pela Douta Defesa, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Com esses fundamentos, passo a individualizar as penas.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59, do Código Penal, o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá a pena, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, não extrapolando sua natural gravidade. Entretanto, merece relevante destaque os péssimos antecedentes verificados, pois o acusado é franco incursor da esfera penal, consoante se depreende da certidão acostada a fls. 124-129 e da F.A. juntada a fls. 115-123, que relatam condenações, já transitadas em julgado, por crime de roubo.

Assim, considerando os maus antecedentes do réu, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, sua conduta social como o comportamento desenvolvido pelo agente na comunidade em que vive, denotando seu modo de vida e, por fim, sua personalidade, que refletem uma pessoa desajustada, agressiva e absolutamente envolvida com a criminalidade, deve a pena-base ser exasperada em 1/6 (um sexto), fixando-a em de forma que fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que o acusado é reincidente no tocante ao Proc. n.º 0001061-12.2017.8.26.0288 (fls. 124-129). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ausentes atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Considerando o total da pena aplicada, a gravidade da ação criminosa, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "b" e 3.º, do Código Penal.

Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, o acusado poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, a gratuidade da Justiça.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ituverava, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA